



ESG

자회사를 해외 증권시장에 상장해도 중복상장이다

Analyst 엄수진 sujineom@hanwha.com 3772 7407

해외에 상장하면 ‘그나마 괜찮은’ 중복상장인가요?

주권상장법인(모회사)이 자신의 자회사를 별도로 상장하는 것을 ‘중복상장’이라 한다. 모회사가 특정 사업부문을 분할하여 자회사로 만든 뒤 중복상장을 추진할 수도 있다. 대주주의 지배력 희석을 최소화하면서 대규모 자금을 조달할 수 있는 방식이기 때문에 모회사 가치 훼손 논란에도 불구하고 그간 국내 자본시장에서 심심치 않게 추진되어 왔다. 동일한 시장 내에서 모회사와 자회사가 이중으로 상장하게 되면 두 회사의 가치가 중복계상(더블카운팅)되는 데다 투자 수요가 양사로 분산되기 때문에, 중복상장은 모회사 소액주주 권익 보호 관점에서 부정적으로 평가된다.

그나마 자회사를 해외 증권시장에 상장하는 것에 대해서는, 해외 투자자들의 자금이 신규로 유입되는 데다 시장이 분리되어 있는 만큼 모회사 가치 희석이 크지 않다는 등의 이유로, 국내 증시 중복상장보다는 상대적으로 괜찮은 선택지로 간주되어 왔다. 그러나 본질은 다르지 않다. 자회사를 해외 증권시장에 상장해도 중복상장은 중복상장이다.

자회사가 모회사와 독립적으로 상장하게 되면 (상장 전에는) 모회사의 연결 실적과 기업가치에 포함됐던 사업이 별개의 회사로 분리되어 각각 시장의 평가를 받게 된다. 모회사가 가지고 있던 해당 사업부문에 대한 장래 현금흐름 청구권과 자본 배분 권한 등이 약화됨에 따라 모회사의 주가가 하락할 위험이 있고, 해당 사업부문에 대한 기존 모회사 일반주주들의 통제력과 지배력도 희석된다. 반면, 모회사가 자회사의 (최)대주주로서 지배권을 갖는 한 모회사의 대주주는 모회사에 대한 지배력만 확보하고 있으면 자회사가 상장하더라도 자회사에 대한 영향력을 유지할 수 있다.

덧붙여, 우리나라보다 증권 분야 법제도가 더 엄격하고 투자자 보호 관련 판례가 다수 누적된 선진 자본시장에 자회사가 상장하게 되면, 상장 이후 모회사와 자회사 모두 주주 집단소송에 휘말릴 리스크도 높아진다.

지난 8월 3일부터 시행된 중복상장 가이드라인은 자회사 중복상장 시 모회사의 이사회에 상법상 주주충실의무에 기반한 구체적 의무를 부과하고, 자회사 중복상장에 대해서는 일반적인 상장보다 더 엄격한 심사기준을 도입하는 것을 골자로 한다. 모회사 이사회의 5대 의무는 주주 영향 평가, 주주 보호 방안 마련, 주주 소통 또는 주주 동의 여부 확인, 이사회 찬반 결의 및 자회사 통지, 공시 등이다. 이같은 모회사 이사회의 의무는 자회사가 해외시장에 상장하는 경우에도 동일하게 적용된다.

[표1] 중복상장 가이드라인 개요

구분	내용	비고						
모회사 이사회: 5대 의무 이행 ^{주1}	(1) 중복상장이 모회사 일반주주에게 미칠 영향 평가 (2) 주주보호 방안 마련: 현금배당, 자기주식 소각, 자회사 주식 현물배당 등 (3) 주주소통 또는 주주동의 여부 확인(주주총회 안건 상정) (4) 이사회 찬반 결의 및 자회사 통지 (5) 관련 정보의 공시 (주주동의 여부 확인을 거치지 않은 경우 그 이유 공시)	· (1)~(5) 이행 시 독립적 특별위원회 ^{주2} 심의·의결 필요 · <u>자회사 해외 상장 시에도 적용</u>						
↓								
자회사 이사회: 상장 결정	상장 결정 후 한국거래소에 상장 신청							
↓								
한국거래소: 강화된 상장심사	(1) 자회사의 영업·경영의 독립성 (2) 모회사 이사회 5대 의무 준수 + 찬성 결의 (3) 충분한 모회사 주주보호 요건 충족(주주동의 원칙 권고) <table><tr><td>물적분할 자회사</td><td>주주동의 필수</td></tr><tr><td>일반 자회사</td><td>· 주주동의 받음 → 충족 추정 · 주주동의 못 받음 → 엄격한 개별심사</td></tr><tr><td>저비중 자회사^{주3}</td><td>주주동의 면제</td></tr></table>	물적분할 자회사	주주동의 필수	일반 자회사	· 주주동의 받음 → 충족 추정 · 주주동의 못 받음 → 엄격한 개별심사	저비중 자회사 ^{주3}	주주동의 면제	특례심사 기준
물적분할 자회사	주주동의 필수							
일반 자회사	· 주주동의 받음 → 충족 추정 · 주주동의 못 받음 → 엄격한 개별심사							
저비중 자회사 ^{주3}	주주동의 면제							
↓								
상장	상기 절차 통과 시 상장							

주1: 모회사 이사회의 상장규정 상 의무 미이행 시 제재금(최대 10억원) 및 매매거래정지(1일)

주2: 3인 이상의 위원으로 구성, 위원장이 독립이사이거나 위원의 2/3 이상이 독립이사 또는 독립이사의 자격요건을 충족하는 외부전문가로 구성되어야 함

주3: 매출, 영업이익, 자산이 모두 모회사의 10% 미만인 경우. 다만, 세 가지 항목이 모두 10% 미만이라도 예상 기업가치를 고려할 때 중요 자회사로 인정되는 경우에는 특례 미 적용. 저비중 자회사에 해당하더라도 물적분할된 자회사인 경우는 주주동의 의무화 적용

자료: 한국거래소, 금융위원회, 한화투자증권 리서치센터

카카오(035720) 이사회, 종속회사 카카오모빌리티 미국 IPO 추진에 반대 의사 표명

한국거래소 유가증권시장본부는 지난 8월 20일, 종속회사 카카오모빌리티의 10억 달러 규모 미국 IPO 추진 관련 사실 여부 및 구체적인 내용에 대해 모회사 카카오 측에 조화공시를 요구했다. 약 한 달 뒤인 9월 22일, 카카오 이사회는 종속회사 카카오모빌리티의 미국 증시 상장 추진에 반대하기로 결의했다고 공시하였다.

카카오모빌리티는 지난 4월, 2대주주인 사모펀드 TPG가 과반의 의석을 확보한 주주가치제고위원회를 설치하였다. 동 위원회는 TPG가 보유한 지분만을 기초로 한 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 검토했고 이어 7월 2일, 카카오모빌리티는 미국 증권거래위원회(SEC)에 미국 주식예탁증서 상장 공모 관련 등록신청서(Form F-1)를 비공개로 제출(Confidential Submission)했다. 이에 대해 모회사 카카오의 이사회는 본 ADR 상장이 카카오 및 카카오 일반주주에게 미치는 영향과 주주보호 방안 등에 대해 논의하였으며, 논의 결과 현 구조에 따른 ADR 상장 추진에 반대하기로 결의한 것이다. 카카오 이사회가 제시한 카카오모빌리티 미국 증시 상장 반대 사유는 다음 [표2]와 같다.

[표2] 카카오 이사회, 카카오모빌리티 미국 상장 반대 사유

· 특정 재무적 투자자 보유 주식의 유동화가 주 목적으로, 회사 일반주주의 경제적 이익으로 환원된다고 평가하기 어려움 · 카카오와 카카오모빌리티 간 투자 수요 분산 우려 · 중복상장에 따른 카카오 순자산가치(NAV) 할인 확대 우려 · 기업가치 평가의 복잡성 증가 · 양 회사 주주 간 이해상충 가능성 확대 · 카카오의 미국 증권법상 책임 부담 증가 · 고려 가능한 다른 대안과 비교하였을 때 본건 상장이 당사 일반주주의 이익 관점에서 명백히 우월한 방안이라고 인정하기 어려움 · 당사에 유입되는 재원이 없는 상황에서 주주보호 방안으로 경제적 편익의 불균형을 해소하기에는 한계가 있음

자료: 카카오, 한화투자증권 리서치센터

카카오 이사회는 이 결의에 대해 카카오모빌리티의 재무적 투자자(FI)의 투자 회수 필요성 자체를 부정하는 것은 아니며, 상장 구조 또는 카카로나 카카오 일반주주에 귀속되는 경제적 편익 등이 변경되는 경우, 또는 감독당국의 요청에 따라 재검토나 재결의가 진행될 필요가 있는 경우 등에는 본 사안을 재검토할 수 있다고 덧붙였다.

Comment

카카오가 카카오모빌리티 해외 상장에 공식적으로 반대 의사를 표명한 당일(9월 22일) 카카오의 주가는 전일 대비 2.86% 상승했다. 모회사의 대주주나 이사회가 (시장과 감독당국의 비판과 우려를 감수하면서) 자회사 상장을 적극 추진하는 것이 익숙한 그림인데, 모회사의 이사회가 반대 사유를 구체적으로 제시하면서까지 자회사의 상장 추진을 공개적으로 반대 했다는 점이, 좋은 의미로 놀랍다.

자회사가 국내 증시가 아닌 해외 증시에 상장하더라도 모회사의 자회사에 대한 지분이 희석되는 것과 기존의 모회사 주주에게 귀속되어야 할 자회사 사업의 미래가치가 신규로 유입되는 외부 투자자들에게로 분산되는 것은 마찬가지이다. 만일 특정 사업부문이나 (비상장) 자회사에 대규모 자금을 투입해야 하는 불가피한 사정이 있다면, 모회사가 유보해 둔 현금을 활용하거나 직접 유상증자를 하거나 외부로부터 차입을 하여 자금을 수혈하는 것이 교과서적인 답안이기는 하다.

자회사 해외 증시 상장은 현지 공장 건설, 해외 기업 인수합병, 해외 우수 인력 확충, 해외 공급망 및 유통 채널 확장 등을 통해 자회사의 핵심 역량이 유의미하게 제고될 수 있다는 확신과 근거가 명확할 때 추진되어야, 그 당위성이 확보될 것이다. 해외에서의 신규 자금 유치가 자회사 성장의 밑거름이 되어 자회사 가치 상승으로 귀결될 가능성이 확실하지 않다면, 해외 중복상장도 모회사 일반주주 권익 침해 논란에서 자유로울 수 없다.

[Compliance Notice]

(공표일: 2026년 10월 02일)

이 자료는 조사분석 담당자가 객관적 사실에 근거해 작성하였으며, 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영했습니다. 본인은 이 자료에서 다른 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 본인은 이 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (임수진)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다른 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.